

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
Mã thủ tục	1.015013
Số quyết định	2113/QĐ-BKH-CN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Sở hữu trí tuệ
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức Đảng, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đến Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lưu ý: Mỗi đơn chỉ yêu cầu hủy bỏ đối với 01 văn bằng bảo hộ

Bước 2: Thẩm định hình thức

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn, Cục SHTT kiểm tra tính hợp lệ về hình thức: nếu đơn có thiếu sót (thiếu phí, giấy ủy quyền không hợp lệ, thiếu thông tin...): ra thông báo thiếu sót và ấn định 01 tháng để sửa chữa.

Kết quả:

- + Không có thiếu sót hoặc sửa chữa đạt yêu cầu → chuyển sang xử lý nội dung
- + Không sửa hoặc sửa chữa không đạt → trong 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn sửa chữa hoặc nộp văn bản sửa chữa, ra thông báo từ chối xem xét yêu cầu

Bước 3: Thẩm định nội dung yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

+ Thông báo ý kiến cho chủ văn bằng bảo hộ: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn hoặc ngày đơn có thiếu sót đã được khắc phục, Cục SHTT thông báo bằng văn bản về ý kiến của người yêu cầu cho chủ văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 02 tháng để phản hồi. Đối với đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid hoặc đối với đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay do người thứ ba nộp, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế cho chủ sở hữu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ sở hữu có ý kiến.

+ Trao đổi ý kiến giữa các bên (nếu cần):

sau khi nhận phản hồi của chủ văn bằng bảo hộ, Cục SHTT có thể gửi lại ý kiến này cho người yêu cầu và ấn định 02 tháng để trả lời.

+ Yêu cầu bổ sung chứng cứ (nếu cần): trường hợp tài liệu/chứng cứ chưa rõ ràng, Cục SHTT yêu cầu các bên bổ sung trong 01 tháng; khi cần thiết, có thể tổ chức trao đổi trực tiếp giữa các bên.

+ Ra quyết định: Trên cơ sở toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, lập luận và kết quả thẩm định:

→ Cục SHTT ra quyết định hủy bỏ hiệu lực (toàn bộ/một phần); hoặc → Thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực.

Bước 4: Ghi nhận và công bố

Trong 30 ngày kể từ ngày ra quyết định: Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Rút yêu cầu hủy bỏ hiệu lực

+ Trường hợp rút hợp lệ: Cục SHTT ra thông báo chấp nhận rút đơn và chấm dứt xử lý hồ sơ

+ Trường hợp rút không hợp lệ: Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối rút đơn và ấn định thời hạn khắc phục là 15 ngày làm việc. Nếu không khắc phục hoặc khắc phục không đạt: từ chối rút đơn và tiếp tục xử lý vụ việc

- Trường hợp chấm dứt xử lý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực vì lý do khách quan

Trong quá trình xử lý đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, Cục SHTT ra Thông báo chấm dứt xử lý yêu cầu hủy bỏ nếu văn bằng đã bị hủy bỏ hiệu lực (toàn bộ/một phần) theo: Quyết định của Cục SHTT; hoặc Bản án/quyết định có hiệu lực của Tòa án.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ	Mẫu số 05_PL2.docx	1 bản chính

Chứng cứ (nếu có);		1 bản chính
Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);		1 bản chính
Bản thuyết minh lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng bảo hộ, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	150 ngày	50.000 VNĐ, 390.000 VNĐ, 120.000 VNĐ	- 12 tháng: đối với yêu cầu hủy bỏ Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích - 05 tháng: đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận thiết kế bố trí, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý - Có thể gia hạn tối đa 03 tháng đối với vụ việc phức tạp - Thời gian hoặc thời hạn ấn định (kể cả được gia hạn theo quy định) để người khiếu nại, bên liên quan phản hồi thông báo, sửa đổi, bổ sung tài liệu theo quy định không được tính vào thời hạn xử lý đơn.
Trực tuyến	150 ngày	50.000 VNĐ, 390.000 VNĐ, 120.000 VNĐ	- 12 tháng: đối với yêu cầu hủy bỏ Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích - 05 tháng: đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận thiết kế bố trí, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý - Có thể gia hạn tối đa 03 tháng đối với vụ việc phức tạp - Thời gian hoặc thời hạn ấn định (kể cả được gia hạn theo quy định) để người khiếu nại, bên liên quan phản hồi thông báo, sửa đổi, bổ sung tài liệu theo quy định không được tính vào thời hạn xử lý đơn.

Qua bưu điện	150 ngày	50.000 VNĐ, 390.000 VNĐ, 120.000 VNĐ	- 12 tháng: đối với yêu cầu hủy bỏ Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích - 05 tháng: đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận thiết kế bố trí, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý - Có thể gia hạn tối đa 03 tháng đối với vụ việc phức tạp - Thời gian hoặc thời hạn ấn định (kể cả được gia hạn theo quy định) để người khiếu nại, bên liên quan phản hồi thông báo, sửa đổi, bổ sung tài liệu theo quy định không được tính vào thời hạn xử lý đơn.
--------------	----------	--	--

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Sở hữu trí tuệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Người nộp đơn nộp đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định hủy bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Mã: KQ-G06.19-015013

TỪ KHÓA

MÔ TẢ